

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 557/2541

พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น

โจทก์

นายदारूं พานใต้

จำเลย

นายदारूं พานใต้ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 216

ป.วิ.พ. มาตรา 23

จำเลยยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขออนุญาตให้ขยายเวลา ยื่นฎีกาเมื่อพ้นกำหนดเวลาฎีกาแล้ว ศาลชั้นต้นสั่งไม่อนุญาต ให้นำ คำร้อง เป็นกรณีที่ต้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวไปยัง ศาลอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 วรรคหนึ่ง การที่จำเลยยื่นคำร้องขออนุญาตขยายเวลา ยื่นฎีกาเมื่อสิ้นระยะเวลา ยื่นฎีกาแล้ว 1 วัน โดยอ้างว่ามีเหตุสุดวิสัยเนื่องจากในวันครบกำหนดอายุฎีกา นาย จำเลยไปงานศพญาติที่ต่างจังหวัด และได้เดินทางกลับแล้วรถยนต์ส่วนตัวเสียกลางทางเป็นเหตุให้ไปถึงศาลชั้นต้นเมื่อเวลา 17.15 นาฬิกา ซึ่งศาลได้ปิดทำการแล้ว เมื่อข้อที่จำเลยอ้างนั้นเป็นการเลื่อนลอยกรณีจึงไม่ใช่เหตุสุดวิสัย ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคสอง ให้จำคุก 18 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 12 ปี ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา ต่อมาในวันเดียวกันจำเลยยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลา ยื่นฎีกาดังกล่าว จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา ศาลฎีกาสั่งว่า "คดีนี้จำเลยยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขออนุญาตให้ขยายเวลา ยื่นฎีกาเมื่อพ้นกำหนดเวลาฎีกาแล้วศาลชั้นต้นสั่งไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง อันเป็นกรณีที่ต้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวไปยังศาลอุทธรณ์ภาค 1 ตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 วรรคหนึ่งแต่ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยคำร้องนี้ไปเลยโดยไม่จำเป็นต้องยื่นสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยสั่งเสียก่อน การที่จำเลยยื่นคำร้องขออนุญาตขยายเวลายื่นฎีกาเมื่อสิ้นระยะเวลายื่นฎีกาแล้ว 1 วัน โดยอ้างว่ามีเหตุสุดวิสัยเนื่องจากในวันที่ 15 มีนาคม 2541 ทนายจำเลยไปงานศพญาติ ที่ จังหวัดบุรีรัมย์ และได้เดินทางกลับแล้วรถยนต์ส่วนตัวเสียกลางทาง เป็นเหตุให้ไปถึงศาลจังหวัดขอนแก่นเวลา 17.15 นาฬิกา ซึ่งศาลได้ปิดทำการแล้วนั้น เห็นว่า ข้อที่จำเลยอ้างนั้นเลื่อนลอย และไม่ใช่เหตุสุดวิสัย ที่ศาลชั้นต้นให้ยกคำร้องขอไปแล้ว ให้ยกคำร้อง"

จำเลยยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขออนุญาตให้ขยายเวลา ยื่นฎีกาเมื่อพ้นกำหนดเวลาฎีกาแล้ว ศาลชั้นต้นสั่งไม่อนุญาต ให้นำ คำร้อง เป็นกรณีที่ต้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวไปยัง ศาลอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 วรรคหนึ่ง การที่จำเลยยื่นคำร้องขออนุญาตขยายเวลายื่นฎีกาเมื่อสิ้นระยะเวลายื่นฎีกาแล้ว 1 วัน โดยอ้างว่ามีเหตุสุดวิสัยเนื่องจากในวันครบกำหนดอายุฎีกาทนายจำเลยไปงานศพญาติที่ต่างจังหวัด และได้เดินทางกลับแล้วรถยนต์ส่วนตัวเสียกลางทางเป็นเหตุให้ไปถึงศาลชั้นต้นเมื่อเวลา 17.15 นาฬิกา ซึ่งศาลได้ปิดทำการแล้ว เมื่อข้อที่จำเลยอ้างนั้นเป็นการเลื่อนลอยกรณีจึงไม่ใช่เหตุสุดวิสัย ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 วรรคสอง ให้จำคุก 18 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 12 ปี ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา ต่อมาในวันเดียวกันจำเลยยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นฎีกาดังกล่าว จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา ศาลฎีกาสั่งว่า "คดีนี้จำเลยยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอ

อนุญาตให้ขยายเวลายื่นฎีกาเมื่อพ้นกำหนดเวลาฎีกาแล้วศาลชั้นต้นสั่งไม่อนุญาตให้
ยกคำร้อง อันเป็นกรณีที่ต้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวไปยังศาลอุทธรณ์ภาค 1 ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 วรรคหนึ่งแต่ศาลฎีกาเห็น
สมควรวินิจฉัยคำร้องนี้ไปเลยโดยไม่จำเป็นต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์ภาค 1
วินิจฉัยสั่งเสียก่อน การที่จำเลยยื่นคำร้องขออนุญาตขยายเวลายื่นฎีกาเมื่อสิ้นระยะ
เวลายื่นฎีกาแล้ว 1 วัน โดยอ้างว่ามีเหตุสุดวิสัยเนื่องจากในวันที่ 15 มีนาคม 2541
ทนายจำเลยไปงานศพญาติ ที่ จังหวัดบุรีรัมย์ และได้เดินทางกลับแล้วรถยนต์ส่วน
ตัวเสียกลางทาง เป็นเหตุให้ไปถึงศาลจังหวัดขอนแก่นเวลา 17.15 นาฬิกา ซึ่งศาล
ได้ปิดทำการแล้วนั้น เห็นว่า ข้อที่จำเลยอ้างนั้นเลื่อนลอย และไม่ใชเหตุสุดวิสัย ที่
ศาลชั้นต้นให้ยกคำร้องชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง"

(สมบัติ เดียววิศเรศ-ไสว จันทะศรี-เสรี ชุณหถนอม)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ